موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المُوجزة

# Encyclopédie abrégée — Vol. II, Partie I (40)

*L'homosexualité*

---

## L'homosexualité

الشذوذ الجنسي

L'Ancien Testament prohibe la relation homosexuelle, ou l'homosexualité, entre mâles, et fait de cette infraction un crime passible de la peine capitale. Le *Talmud*, pour sa part, étend l'interdit à la relation homosexuelle entre mâles aussi bien qu'entre femelles, prohibant ainsi expressément les rapports entre lesbiennes que le texte biblique laissait dans l'ombre. On ne trouve dans l'Ancien Testament aucune description circonstanciée d'épisodes homosexuels, à l'exception de l'épisode de Lot (Genèse 19, 4-5) — où les hommes de Sodome, jeunes et vieux, cernent la maison du patriarche pour exiger de lui qu'il leur livre les deux hôtes angéliques afin qu'ils « les connaissent » — et de l'histoire des fils de Bélial issus de la tribu de Benjamin (Juges 19, 22-30), qui, à Gibʿah, agressent collectivement la concubine du Lévite jusqu'à la mort. Ces deux récits constituent l'unique scène narrative que la Bible hébraïque consacre directement à la question, et ils l'inscrivent d'emblée dans le registre de la transgression la plus radicale.

La conduite des membres des communautés juives, à travers l'histoire humaine, semble avoir été marquée par l'abstention en matière d'homosexualité. C'est pourquoi le *Talmud* ne se préoccupe guère des relations homosexuelles, au point que le *Shulḥan Arukh* — qui est le résumé canonique des lois talmudiques rassemblées par Joseph Caro — néglige même d'en faire mention, considérant la chose comme allant de soi, comme une évidence n'appelant aucune législation

détaillée. Il est digne de remarque qu'un nombre considérable de membres de l'élite juive d'Égypte et de Palestine s'hellénisèrent, et bien que le patrimoine hellénistique acceptât l'homosexualité, cela n'amena pas les membres des communautés juives à se livrer à une telle pratique : la frontière normative tint bon malgré l'osmose culturelle. Il apparaît cependant que certains hommes de lettres séfarades, influencés par les traditions de la poésie arabe et par le chant amoureux dédié aux éphèbes — les *ghulâm* —, écrivirent à leur tour sur l'amour entre personnes du même sexe et composèrent des vers homoérotiques. Plus encore, il semble que les pratiques homosexuelles aient été diffusées parmi les Séfarades avant l'expulsion d'Espagne et après elle, à tel point que les mots « juif » et « pédéraste » étaient devenus synonymes dans la péninsule ibérique. Le patrimoine cabalistique pose, quant à lui, que Dieu et l'homme — à travers les étincelles divines disséminées dans la création — sont des composés où s'entremêlent des éléments de masculinité et de féminité ; et il y a là une expression caractéristique du monisme cosmique immanentiste, lequel récuse les dualités et tend à dissoudre les frontières que la tradition normative s'évertuait à maintenir. La *Cabale* fournit ainsi, en sourdine, une matrice symbolique où s'esquisse la justification spéculative d'une indifférenciation des polarités sexuelles.

À l'époque moderne, la situation s'est entièrement transformée avec la montée des taux de sécularisation parmi les membres des communautés juives. Le président de la première organisation mondiale d'homosexuels masculins fut Magnus Hirschfeld (1868-1935), et son adjoint Kurt Hiller (1885-1972), tous deux Allemands juifs ; Hiller prétendait même descendre du rabbin *Hillel l'Ancien*, inscrivant ainsi sa militance dans une lignée talmudique revendiquée. Hiller fut le premier à exiger que les homosexuels soient considérés comme une minorité dont les droits doivent être protégés — formulation décisive, qui transpose la grammaire du droit minoritaire, héritée des combats émancipatoires juifs depuis l'*Aufklärung*, sur le terrain de la sexualité. On observe par ailleurs un intérêt particulier des psychologues juifs pour la question de l'homosexualité, et il est notoire que *Sigmund Freud* attribue à l'ensemble des êtres humains une duplicité sexuelle, ou bisexualité latente, qui sape par avance toute conception

strictement binaire de l'orientation et inscrit la dissidence sexuelle au cœur même de la constitution psychique du sujet.

Mais, afin que ces données ne soient pas interprétées de manière raciste — d'une simplification grossière qui tiendrait les juifs pour responsables de l'homosexualité —, il convient de souligner que l'acceptation croissante de l'homosexualité et sa normalisation constituent l'un des traits caractéristiques des sociétés sécularisées avancées, et qu'elles sont la conséquence inéluctable de l'absence de certitude épistémique, de l'effacement de toute absolu moral, de la perte du centre et de la prééminence accordée à la marge, du déni de tout concept de nature humaine et, par voie de conséquence, de toute mesure normative. Si l'on remarque une présence sensible de juifs dans les mouvements qui prônent la normalisation de l'homosexualité, ce phénomène tient à ce que les membres des minorités — qui se tiennent dans la marge —, et particulièrement ceux qui se transforment en *communautés fonctionnelles*, manifestent une disposition plus grande que les membres de la majorité à explorer des horizons nouveaux, qu'il s'agisse du monde de l'investissement ou du monde des idées et des conduites. Du reste, nombre d'Églises chrétiennes en sont venues à accepter la relation homosexuelle, fondent désormais des églises destinées aux homosexuels et ordonnent des homosexuels comme pasteurs et prédicateurs. Les institutions religieuses juives ont commencé à emboîter le pas : le *judaïsme réformé* et le *judaïsme conservateur* ne prohibent plus aujourd'hui l'homosexualité. Des synagogues réservées aux homosexuels ont été fondées, et l'on a procédé à l'ordination de rabbins homosexuels des deux sexes. Voilà encore une preuve que les communautés juives sont, en définitive, le fruit des mutations civilisationnelles et sociales qui frappent les sociétés au sein desquelles elles vivent, et qu'il serait absurde au plus haut point de parler ici d'une « histoire juive autonome » ou d'une responsabilité juive dans le mal.

Nous nous attendons à ce que les choses évoluent au sein des communautés juives plus rapidement que parmi les chrétiens, et cela tient à la composition *géologique cumulative* du judaïsme, qui contient en son sein une multitude de strates contradictoires, sédimentées sans véritable synthèse. De surcroît, le déve-

loppement de l'identité ethnique en assise première de l'appartenance, à la place de la croyance religieuse, ouvre tout grand la porte à n'importe quelle conduite, si éloignée soit-elle des valeurs morales ou religieuses : l'identité ethnique n'impose en effet à celui qui s'en réclame aucune charge morale, aucune obligation pratique, aucun fardeau de sainteté. Comme l'a noté l'une des études consacrées à la question, les synagogues juives propres aux homosexuels luttent pour obtenir la compréhension et l'acceptation de la « maison d'Israël » — c'est-à-dire du peuple juif — en dépit des prohibitions qui figurent dans la *Torah* et des traditions du judaïsme rabbinique, lesquelles les avaient bel et bien exclus de la vie religieuse de la communauté. La revendication LGBT au sein du judaïsme prend ainsi la forme d'une bataille interne pour la reconnaissance, qui mobilise simultanément les ressources de la tradition (en réinterprétant les sources) et celles de la *postmodernité* séculière (en relativisant l'autorité du texte).

La loi ottomane, qu'avait appliquée le gouvernement du Mandat britannique puis, après lui, l'*État sioniste*, prohibait les rapports homosexuels. Cependant, les autorités exécutives sionistes envisageaient les pratiques homosexuelles avec beaucoup de tolérance, si bien que personne ne fut jamais traduit en justice sous le chef d'accusation de pratique homosexuelle. En 1988, la *Knesset* promulgua une loi abrogeant la disposition qui criminalisait les rapports homosexuels (et ce malgré l'opposition des juifs orthodoxes, fidèles à la lettre de la *Halakha*). Les homosexuels ne sont pas exemptés du service militaire ; on se contente de les redéployer vers des postes non sensibles du point de vue sécuritaire, ce qui constitue une tolérance pragmatique sans reconnaissance de plein droit. Il existe en Israël un groupement appelé « Société pour la Défense des Droits Personnels », fondé en 1978. Après 1988, des magazines pour homosexuels firent leur apparition en Israël, en hébreu et en anglais. En juin 1991, se tint à Tel-Aviv la troisième Conférence Internationale des homosexuels — masculins et féminins — et des personnes intersexes ou transgenres (c'est-à-dire de celles qui réunissent en elles des éléments de masculinité et de féminité). On observe à présent en Israël une tendance à accorder davantage de libertés aux homosexuels. *Yael Dayan*, fille de *Moshe Dayan*, a déclaré que la relation entre le roi David et Jonathan était une relation homoérotique ; une pièce de théâtre a été présentée en Israël

qui aborde la biographie du roi David selon le même angle, et il existe de nombreux films et œuvres artistiques qui traitent de ce thème. Le *Mašîaḥ* davidique se voit ainsi rétroactivement enrôlé, dans l'imaginaire culturel israélien sécularisé, parmi les figures tutélaires d'une réécriture homoérotique de la geste biblique — geste qui, par-delà la provocation, signe l'achèvement d'une mutation où la définition de l'identité juive bascule de la fidélité au *sabbat*, au *kohen* et à la *Mishnah* vers une ethnicité indifférente à toute exigence normative.

---